



PUTUSAN

Nomor 8693 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, telah memutus perkara Anak:

Nama : **Anak;**
Tempat Lahir : Pungguk Lalang;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/10 Juni 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Anak tersebut tidak ditahan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Curup karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C *juncto* Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidaair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C *juncto* Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tanggal 14 Mei 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76C *juncto* Pasal 80

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 8693 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar anak ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Pelatihan Kerja Provinsi Bengkulu;
3. Menghukum kepada Anak dan Anak Saksi Untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban, sebagaimana Surat LPSK Nomor R-2610/4.1.PPP/LPSK05/2025, tertanggal 6 Mei 2025 (Surat Terlampir) sebesar Rp90.287.813,00 (sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu tersebut Anak Pelaku 1 dan Anak Saksi tidak membayar Restitusi maka Anak Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada Pengadilan Negeri Curup dan Pengadilan Negeri Curup akan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada Anak Pelaku 1 dan Anak Saksi untuk segera memenuhi kewajiban untuk memberikan Restitusi kepada Anak Korban . Dalam hal surat peringatan dari Pengadilan Negeri Curup tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, Pengadilan Curup memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Anak Pelaku 1 dan Anak Saksi dan melelang harta tersebut untuk pembayaran Restitusi, apabila Anak Pelaku 1 dan Anak Saksi tidak mampu membayar Restitusi tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket *hoodie* warna abu-abu dengan tulisan Green Light di bagian depan;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 8693 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus. Anak/2025/PN Crp tanggal 4 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Anak tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat dengan kewajiban membersihkan Masjid At-Taqwa yang beralamat di Jalan Agus Salim Desa Puguk Lalang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong selama 60 (enam puluh) jam dengan ketentuan pekerjaan dimaksud dilakukan sedemikian rupa oleh Anak tidak lebih 3 (tiga) jam per hari, disertai dengan syarat umum Anak tidak melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, dan syarat khusus Anak menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu kepada Penuntut Umum selama 1 (satu) bulan;
5. Mengabulkan permohonan Restitusi dari pihak Anak Korban melalui permohonan Restitusi yang diajukan tanggal 6 Mei 2025, yang telah pula termuat dalam tuntutan Penuntut Umum, untuk sebagian;
6. Menghukum orang tua Anak untuk membayar pemberian Restitusi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng bersama orang tua Anak Saksi (Anak dalam berkas terpisah) sehingga masing-masing orang tua Anak harus membayar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pemberian Restitusi tersebut tidak dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam tenggang waktu tersebut, orang tua Anak tidak membayar Restitusi, maka pihak Anak Korban dan atau Keluarga Anak Korban

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 8693 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hal tersebut kepada Jaksa dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup. Dalam hal ternyata orang tua Anak belum melaksanakan pemberian Restitusi, Jaksa memerintahkan orang tua Anak untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat perintah diterima dan dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Anak Korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu tersebut, Anak Korban dan atau Keluarga Anak Korban memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa, kemudian setelah menerima pemberitahuan itu, Jaksa menyita harta kekayaan orang tua Anak dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, lalu dalam hal harta kekayaan orang tua Anak tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian Restitusi, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar jaket *hoodie* warna abu-abu dengan tulisan Green Light di bagian depan;

Dikembalikan kepada Anak;

8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 13/PID.SUS-Anak/2025/PT BGL tanggal 26 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2025/PN Crp tanggal 4 Juni 2025 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 8693 K/Pid.Sus/2025



2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Balai Pelatihan Kerja Provinsi Bengkulu;
3. Menolak permohonan Restitusi dari pihak Anak Korban melalui permohonan Restitusi yang diajukan tanggal 6 Mei 2025, yang telah pula termuat dalam tuntutan Penuntut Umum untuk seluruhnya;
4. Memerintahkan agar Anak ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket *hoodie* warna abu-abu dengan tulisan Green Light di bagian depan;Dikembalikan kepada Anak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid/2025/PN Crp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Juli 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 11 Juli 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong melalui Surat Tercatat yang diterima pada tanggal 3 Juli 2025 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 11 Juli 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 8693 K/Pid.Sus/2025



beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* terlalu ringan baik pidana penjara dan peniadaan Restitusinya;
- Bahwa alasan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* sudah tepat dan benar serta telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya. Mengenai berat ringannya pemidanaan yang tidak dapat dibenarkan, karena merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;
- Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu:
 - a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir jalan Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Anak bersama Anak Saksi Biyo (berkas terpisah) terlibat dalam peristiwa kekerasan terhadap Anak Korban yang saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun;
 - b. Bahwa peristiwa berawal dari keributan kelompok Anak Saksi, kemudian Anak bersama Anak Saksi Alif dan Aldo menyusul ke simpang Rimbo Recap, tempat Anak Korban terbaring setelah dibacok oleh Anak Saksi Biyo di punggung dengan arit. Pada saat itu, Anak tidak menolong korban tetapi justru menginjak pipi kanan Anak Korban sekali karena solidaritas terhadap Anak Saksi Biyo yang sepeda motornya diambil oleh Anak Korban;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 8693 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa akibat tindakan Anak, Anak Korban mengalami memar pada wajah dan kesakitan, sedangkan luka parah di punggung yang menyebabkan korban lumpuh diakibatkan oleh bacokan Anak Saksi Biyo. Hasil *Visum et Repertum* memperkuat adanya luka memar pada wajah korban dan luka bacok di punggung;
- d. Bahwa sebelumnya keluarga Anak Korban dan beberapa pihak telah membuat kesepakatan perdamaian dengan kewajiban pembayaran biaya pengobatan Anak Korban, namun Anak tidak dibebani kewajiban tersebut dan kesepakatan hanya dipenuhi oleh Anak Saksi Zaki dan Ferdi;
- Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka perbuatan Anak yang telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yaitu menginjak pipi Anak Korban telah memenuhi rumusan unsur pasal yang didakwakan kepadanya Pasal 76C *juncto* Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Curup mengenai keterbuktian pasal yang didakwakan dan mengubah pembedaan kepada Anak mengenai pidana penjara, pelatihan kerja dinilai telah tepat dan benar, demikian halnya dengan peniadaan Restitusi terhadap Anak, putusan *judex facti* telah tepat karena mendasarkan pada hasil kesepakatan perdamaian dimana Anak tidak dibebani untuk membayar Restitusi, sehingga demikian peniadaan Restitusi kepada Anak adalah putusan yang telah tepat dan benar;
- Bahwa putusan *judex facti* telah pula mempertimbangkan fakta hukum di persidangan dan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sedangkan alasan-alasan kasasi

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 8693 K/Pid.Sus/2025



Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang disampaikan dalam memorinya yang dapat mengubah/membatalkan putusan, sehingga *judex facti* demikian telah benar dalam menerapkan hukum, telah benar cara mengadili dan tidak melampaui kewenangannya, oleh karenanya tidak terdapat alasan untuk memperbaiki putusan *judex facti* dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 76C *juncto* Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG** tersebut;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **31 Juli 2025** oleh **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 8693 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Anak tersebut yang dihadiri **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 8693 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)